

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10. Dezember 2024

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Betreff: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Schufa zur Vorlage meiner informierten Einwilligung.

Rechtssache Nr. 23 O 2699/24

Sehr geehrtes Gericht Landshut,

hiermit beantrage ich den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Agentur Schufa Holding AG, durch die Schufa Holding AG verpflichtet wird, meine informierte Einwilligung (IS) zur Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte, konkret an die Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica oder an ein sonstiges Telekommunikationsunternehmen, vorzulegen.

Begründung:

Grundsatz der Transparenz und informierte Einwilligung:

Gemäß Artikel 12 und 13 DSGVO ist Schufa verpflichtet, die betroffene Person **transparent** über den Zweck der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren und gleichzeitig ihre **informierte Einwilligung** einzuholen, bevor Daten an Dritte weitergegeben werden.

Rechtswidrige Datenverarbeitung:

Bis heute wurde mir kein Nachweis vorgelegt, dass ich einer Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten an die Agentur Schufa Holding AG zugestimmt habe. Ohne eine solche Einwilligung sind alle Tätigkeiten von Schufa in diesem Zusammenhang rechtswidrig und verstoßen gegen die DSGVO.

Entscheidender Beweis:

##

Die Vorlage meiner informierten Einwilligung von Schufa ist entscheidend für die Klärung der Frage der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten und der anschließenden Verweigerung von Diensten seitens der Deutschen Telekom AG oder O2 Telefónica. Andernfalls ist ohne diese informierte Einwilligung die Verarbeitung meiner Daten illegal und die Anwendung der Automatisierten Individuellen Entscheidung (AIE) nichtig.

Schufa benötigt für die Verarbeitung und den Verkauf meiner Daten an Dritte wie Telekom eine starke Rechtsgrundlage gemäß DSGVO. Diese Rechtsgrundlage kann sein:

1. **Informierte Einwilligung** (Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO):

Schufa würde Ihre ausdrückliche informierte Einwilligung benötigen, wenn sie Ihre Daten für Zwecke verarbeitet oder weitergibt, die nicht für die Erfüllung des Vertrages oder zum Schutz berechtigter Interessen notwendig sind. Deshalb fordere ich das Gericht auf, durch eine einstweilige Verfügung meine ausdrückliche informierte Einwilligung (IS) von Schufa anzufordern und sie als Beweis vorzulegen.

2. **Gesetzliche Verpflichtung** (Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO):

Wenn theoretisch eine konkrete Rechtsvorschrift existieren würde, die die Offenlegung von Daten an Telekom vorschreibt, müsste Schufa dies nachweisen. In diesem Fall müssten Schufa und Telekom genau angeben, welches Gesetz ihnen dies erlaubt.

3. **Berechtigte Interessen** (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO):

Schufa kann behaupten, dass sie Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen verarbeitet, aber: Diese Interessen dürfen meine Rechte und Freiheiten nicht überwiegen.

Der Verkauf meiner Daten durch Schufa an Telekom gilt nicht als berechtigtes Interesse von Schufa, da der Verkauf personenbezogener Daten für kommerzielle Zwecke nicht notwendig ist und kein ausreichend starker legitimer Grund für eine solche Verarbeitung besteht.

Zur Stellungnahme des Anwalts von Schufa vom 20.11.2024:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (Seite 3)

Rechtswidriger Datenverkauf:

Wenn Schufa Daten ohne meine informierte Einwilligung oder ohne eine andere ausreichende Rechtsgrundlage weitergibt, stellt dies einen Verstoß gegen die DSGVO dar. Der Verkauf von Daten ausschließlich für Gewinn oder kommerzielle Zwecke, wie im Fall von Telekom, fällt eindeutig nicht unter ein „berechtigtes Interesse“. Schlussfolgerung:

Schufa und Telekom haben kein automatisches Recht auf die Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten. Der Verkauf von Daten an Dritte wie Telekom muss durch eine ausdrückliche informierte Einwilligung gestützt werden, oder es müsste eine sehr starke rechtliche Begründung vorliegen -- was sich bei Geschäftspraktiken wie dem Verkauf von Daten für kommerzielle Zwecke als illegitim erweist.

Wenn Schufa behauptet, meine Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) zu verarbeiten, muss sie meine ausdrückliche informierte Einwilligung nicht einholen, aber sie muss folgende Bedingungen erfüllen:

Test der berechtigten Interessen (Abwägungstest):

##

Schufa muss nachweisen, dass ihre berechtigten Interessen an der Verarbeitung von Daten meine Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen.

Dieser Test umfasst die Analyse, ob die Datenverarbeitung:

- **Notwendig** ist (muss für Schufa oder ihren Auftraggeber für einen konkreten Zweck notwendig sein, z. B. Schutz vor Nichtzahlung),
- **Verhältnismäßig** ist (darf keine unverhältnismäßigen Eingriffe in meine Rechte verursachen, beispielsweise wenn sie zu Diskriminierung oder zur Verweigerung eines Internetanschlusses aufgrund der Bonität führt), dann handelt es sich um unverhältnismäßige Eingriffe.
- **Transparent** ist (ich muss klar über die Verarbeitung informiert sein). DSGVO (**Artikel 5 Abs. 1 lit. a**). Transparente Verarbeitung bedeutet, dass Einzelpersonen klar, präzise und verständlich darüber informiert werden müssen, wie ihre Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck

und welche Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung gelten. Wenn mich Schufa also

>

nicht informiert hat, was tatsächlich der Fall war, und über keine informierte Einwilligung von mir verfügt, dann wird ihre Geschichte von den „**berechtigten Interessen**“ zu ihrer **leeren rechtswidrigen Illusion**. Schufa und Telekom können berechnete Interessen

>

nicht geltend machen. Wenn die Verarbeitung darüber hinaus gegen irgendeinen Grundsatz der DSGVO auch nur in einem Punkt verstößt, so ist ihre Tätigkeit rechtswidrig! Also wenn mich Schufa nicht informiert hat, kann sie sich nicht auf „**berechnete Interessen**“ und auch nicht auf **Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f** berufen! Ich zitiere **Artikel 5 DSGVO**: „Der Verstoß gegen einen dieser Grundsätze bedeutet die Rechtswidrigkeit der

Verarbeitung"! Und weder Schufa, noch Telekom, noch O2 Telefónica hat mich informiert! Und da müssen wir gar nicht weiter machen!!! Ausgemalt!!!!

Transparenz und Information:

Auch wenn sie Ihre Einwilligung nicht benötigen, müssen sie Sie klar darüber informieren, dass Ihre Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen verarbeitet werden. Wenn sie mich also darüber nicht informiert haben, haben sie den Grundsatz der Transparenz gemäß Artikel 5 DSGVO verletzt. **Ich zitiere Artikel 5 DSGVO: „Der Verstoß**

gegen einen dieser Grundsätze bedeutet die Rechtswidrigkeit der Verarbeitung"!

4. Widerspruchsrecht:

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen zu widersprechen. Wenn Sie Widerspruch einlegen, muss Schufa die Verarbeitung einstellen, sofern sie nicht zwingende schutzwürdige gesetzliche Gründe nachweist.

Schlussfolgerung:

Wenn Schufa behauptet, Ihre Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen zu verarbeiten, muss sie keine ausdrückliche informierte Einwilligung einholen, aber:

Sie muss Sie jedoch informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Widerspruch einzulegen.

Wenn Schufa mich **nicht informiert hat** oder kein berechtigtes Interesse nachweisen kann, **ist die Verarbeitung rechtswidrig.**

Wenn Schufa Daten an Telekom verkauft, kann dieser Verkauf kein berechtigtes Interesse darstellen, da es sich nicht um eine Verarbeitung von Daten im notwendigen Maße handelt, sondern um kommerziellen Verkauf und Gewinn.

Ich hoffe, dass ich dem Gericht dies klar und verständlich erklärt, begründet und argumentiert habe.

Deshalb ersuche ich das Gericht:

##

Schufa Holding AG zu verpflichten, meine informierte Einwilligung (IS) gemäß DSGVO als Beweis für ihre Rechtswidrigkeit im Falle der Nichtvorlage der IS vorzulegen.

Sicherzustellen, dass alle Daten und Dokumente im Zusammenhang mit diesem Fall den Strafverfolgungsbehörden zur Untersuchung der Rechtmäßigkeit ihres Handelns vorgelegt werden.

Gegen die Anwaltskanzlei LATHAM & WATKINS reiche ich beim Gericht eine Beschwerde ein sowie auch bei der Rechtsanwaltskammer, weil sie, bevor der Rechtsstreit überhaupt richtig begonnen hat, dem Gericht meinen Misserfolg vorweggenommen hat, und ich zitiere „**keine Aussichten auf Erfolg in diesem Verfahren**“ gegen die Beklagten, womit sie das Gericht rechtswidrig durch Lügen gegen meine Klage beeinflusst und durch ihre Äußerungen negative Gefühle beim Gericht zu meinen Ungunsten schürt. Außerdem werde ich eine Strafanzeige gegen diese Anwaltskanzlei in diesem Zusammenhang erwägen.

Entscheidung des Gerichts

Das Gericht sollte fair und im Einklang mit dem Gesetz entscheiden, nicht nur gegenüber meinen Beklagten, sondern auch mir gegenüber als Verfahrensbeteiligtem. Klare Beweise für meine finanzielle Situation wurden bereits vorgelegt, und das Gericht sollte die Rechtmäßigkeit meines Antrags unter Beachtung der Grundsätze der Prozessökonomie und der Verhältnismäßigkeit würdigen.

5. **Meine finanzielle Situation:** Ich habe keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Begleichung der Verfahrenskosten, was in meinem Antrag auf Prozesskostenhilfe belegt wurde.

6. **Grundsatz des fairen Verfahrens (Art. 6 EMRK):** Der Antrag auf Erstattung der Verfahrenskosten steht

in Widerspruch zu meinem Recht auf Zugang zu einem fairen Verfahren, wenn das Gericht meine finanzielle Situation nicht berücksichtigt.

7. **Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz (Fiat justitia, ruat caelum):** Das Gericht darf keine Verpflichtungen durchsetzen, die im Rahmen meiner konkreten

Situation unangemessen oder ungerecht sind.

Antrag:

Res ipsa loquitur -- Die Tatsachen sprechen für sich selbst

Auf der Grundlage aller vorgelegten Fakten, Beweise und der eindeutigen Verletzung meiner Rechte durch die Gegenpartei ist keine weitere unnötige Beweiserhebung erforderlich. Die Umstände des Falles sprechen für sich selbst, dass es zu einem schwerwiegenden Verstoß gegen gesetzliche Normen, einschließlich der DSGVO, gekommen ist, und dass die berechtigten

Interessen der Gegenpartei unbegründet und irrelevant sind. „Res ipsa loquitur“ beweist klar die rechtswidrige Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und die Verweigerung von Diensten aufgrund von Diskriminierung.

Ratio decidendi -- Rechtlicher Entscheidungsgrund

Die Gegenpartei, konkret Schufa Holding AG und Deutsche Telekom AG, hat keine Rechtsgrundlage vorgelegt, die ihr Handeln rechtfertigen würde. Es gibt keinen gesetzlichen Grund für die Anwendung von AIE ohne meine informierte Einwilligung und für die Verletzung der Transparenzgrundsätze gemäß Artikel 5 DSGVO. Ihre auf „berechtigten Interessen“ aufgebaute Verteidigung findet keine Grundlage im Recht, weshalb ihr Handeln als rechtswidrig gilt. Ich schlage dem Gericht daher vor, auf der Grundlage von „Ratio decidendi“ zu meinen Gunsten zu entscheiden.

Fiat justitia, ruat caelum -- Gerechtigkeit für alle

Das Rechtssystem muss für alle gleichermaßen gelten, einschließlich des Gerichts selbst. Deshalb beantrage ich, dass alle meine Beweise objektiv und nach geltendem Recht beurteilt werden, unabhängig von der Stellung der Gegenpartei. Die Gegenpartei darf keinen Vorteil nur aufgrund ihrer Größe oder wirtschaftlichen Stärke haben.

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Prozessökonomie

Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Prozessökonomie beantrage ich, dass das Gericht die Fortsetzung des Verfahrens nicht davon abhängig macht, dass ich einen Rechtsanwalt bestellen muss, da die vorgelegten Beweise und Argumente klar und unbestreitbar sind. Die Pflicht zur Bestellung eines Rechtsanwalts wäre in diesem Fall unnötig und unangemessen angesichts der Klarheit des Sachverhalts.

Die Logik meiner Argumente ist solide und stützt sich auf die Grundsätze des fairen Verfahrens. Wenn die Fakten eindeutig sind, das Recht auf meiner Seite steht und die Umstände des Falles klar auf den Erfolg meiner Klage hindeuten, sollte das Gericht in einem solchen Fall:

8. **Die Klarheit des Falls berücksichtigen:** Gemäß dem Grundsatz „Res ipsa loquitur“ (die Tatsachen sprechen für sich selbst) ist offensichtlich, dass die Verfahrenskosten später von der Gegenpartei getragen werden sollten, wenn meine Klage erfolgreich ist.
9. **Den Grundsatz der Prozessökonomie berücksichtigen:** Die Verpflichtung, von Ihnen Gerichtskosten

in einem solchen Fall einzufordern, könnte als unnötige Verzögerung angesehen werden, wenn bereits abzusehen ist, dass sie am Ende des Prozesses von der Gegenpartei getragen werden.

10. Das Recht auf Zugang zur Justiz berücksichtigen: Wenn die Auferlegung von Kosten

das weitere Vorgehen unmöglich macht, kann dies im Widerspruch zu Ihrem Recht auf ein faires Verfahren stehen (Art. 6 EMRK).

Das Gericht sollte von mir keine Kostenerstattung verlangen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Gegenpartei unterliegt und zur Zahlung verpflichtet wird. Wenn das Gericht jedoch auf der Kostenerstattung besteht und ich deswegen das Verfahren nicht fortsetzen kann, könnte dies als Hindernis für den Zugang zur Justiz angesehen werden.

Schlussfolgerung

Hiermit wende ich mich an das sehr geehrte Gericht mit folgenden Fragen und Anträgen:

11. Schützt Schufa meine gesetzlich geschützten personenbezogenen Daten so, dass sie sie ohne mein Wissen und meine Zustimmung an Telekommunikationsunternehmen verkauft?

12. Wem wollen Sie glaubhaft machen, dass Schufa legal handelt?

Ich begreife nicht, wie es möglich ist, dass im 21. Jahrhundert ein deutsches Gericht Kriminelle und Betrüger wie Schufa, Telekom und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland deckt.

Meine Forderungen:

13. Ich beantrage vom Gericht die Information, ob der Richter das Wesen dieses gesamten Betrugs seitens Schufa, wie in diesem Dokument beschrieben, verstanden hat, und zwar unverzüglich und schriftlich.

14. Den Schadensersatz in Höhe von 1.000.000 Euro halte ich für gültig bis zur nächsten schriftlichen Korrespondenz von Ihnen, denn meine Zeit ist wertvoll und ich werde keine unnötige Verschwendung derselben seitens des Gerichts in Landshut tolerieren. Der von mir geforderte Schadensersatzbetrag ist nur symbolisch im Vergleich zu den Schäden, die dieses kartellartige Komplott den Bürgern Deutschlands und der Europäischen Union zugefügt hat. Wenn das Gericht nicht so bald wie möglich eine positive Entscheidung trifft, werde ich die Höhe der Entschädigung auf den maximal möglichen Wert erhöhen.

Aus diesem Dokument geht eindeutig hervor, dass weder ein Rechtsanwalt noch ein Dolmetscher erforderlich ist, ebenso wie die Verfahrenskosten, denn auf der Grundlage der unschlagbaren Beweise, die ich hier vorgelegt habe, reicht es aus, die Anerkennung meines Schadensersatzes zu entscheiden und die Entscheidung zu erlassen.

Hiermit ersuche ich das Gericht in Landshut, der beklagten Gesellschaft Deutsche Telekom AG und Schufa Holding AG die Verpflichtung aufzuerlegen, diesen Betrag von 1.000.000 € spätestens bis zum 31.12.2024, so schnell wie möglich, auf folgendes Konto zu überweisen:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308 Bic: GIBASKBX

Auf der Grundlage des Vorstehenden ersuche ich das Gericht, zu meinen Gunsten zu entscheiden und die Verletzung meiner Rechte sowie die Rechtswidrigkeit des Handelns der Gegenpartei zu bestätigen. Gleichzeitig beantrage ich die Zuerkennung einer Entschädigung für die erlittenen Schäden und die Diskriminierung, der ich ausgesetzt war.

Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt zu einer gerechten Beurteilung der Sache und zum Schutz meiner Rechte gemäß DSGVO beitragen wird. Alle Beweise und Einzelheiten des Falles sind analysiert und nachgewiesen in diesem Dokument ab Seite 5 einschließlich der oben genannten Sachverhalte.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen am 10.12.2024 Peter Ferenc.....

Zusammenfassung der relevanten direkten und gesetzlichen Beweise gegen die beklagten Unternehmen Schufa und Telekom.

15. Schufa Holding AG und die Bereitstellung geschützter personenbezogener Daten

Schufa Holding AG darf Daten im Einklang mit der DSGVO und dem BDSG verarbeiten. Die Übermittlung von Daten ist nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Rechtsgrundlage oder eines berechtigten Interesses möglich, der Verbraucher darf dabei jedoch nicht diskriminiert werden.

Die Schlüsselbedingungen umfassen:

Informierte Einwilligung, Transparenz und die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Wenn wir nicht sehen, was wir unterschreiben, kann nicht von Transparenz gesprochen werden. Bei der Beantragung eines Internetanschlusses sehen wir nicht, was wir unterschreiben, sodass von Transparenz, die entscheidend ist, keine Rede sein kann! Transparenz ist ein Grundprinzip der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO (Artikel 5 Abs. 1 lit. a). Eine transparente Verarbeitung bedeutet, dass Einzelpersonen klar, präzise und verständlich darüber informiert werden müssen, wie ihre Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und welche Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung gelten.

Wenn Sie bei der Beantragung eines Internetanschlusses nicht ausreichend darüber informiert werden, was Sie unterschreiben, welchem Zweck die Verarbeitung Ihrer Daten dient, welchen Umfang sie hat und welche Rechte Sie haben, erfüllt diese Verarbeitung nicht die DSGVO-Anforderungen an Transparenz. Dies ist ein grundlegender Mangel, der eine rechtswidrige Verarbeitung von Daten bedeutet.

Darüber hinaus kann der Mangel an Transparenz dazu führen, dass der Verbraucher keine Möglichkeit hat, eine informierte Einwilligung zu erteilen oder sein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung wahrzunehmen, was im Widerspruch zur DSGVO steht.

Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung und Verarbeitung, wie sie bei AIE (Automatisierte Individuelle Entscheidung) vorliegt, muss eine menschliche Kontrolle beinhalten, und der Kunde hat das Recht, informiert zu werden (IS) und muss die Möglichkeit haben, Widerspruch einzulegen oder die Ablehnung der AIE zu erklären.

Schlussfolgerung: Schufa muss nachweisen, dass sie im Einklang mit der DSGVO handelt. Wenn ein Mangel an

Informierung oder Einwilligung nachgewiesen wird, liegt ein Verstoß gegen das Gesetz vor.

Verweigerung der Bereitstellung eines Internetanschlusses

Telekom und O2 Telefónica haben mir die Bereitstellung eines Anschlusses auf Basis einer angeblichen Bonität von Schufa Holding AG verweigert, ohne mir eine Erklärung zu liefern, mich also nicht informiert, und ohne ein berechtigtes Interesse oder meine informierte Einwilligung nachzuweisen.

Mein alternatives Internet kostet monatlich 108 €, was über fünf Jahre erhöhten Kosten von 4.380 € entspricht. Der Nachweis der Zahlung an Telekom befindet sich in den bereitgestellten Kontoauszügen.

Schlussfolgerung: Die Verweigerung des Internets ist diskriminierend und finanziell unverhältnismäßig und verletzt damit meine Grundrechte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Verstoß gegen die DSGVO und Artikel 22 DSGVO

16. Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung (AIE) darf nicht ohne informierte Einwilligung verwendet werden.

Telekom verarbeitet Ihre Daten, ohne Sie über die Logik und die Folgen der AIE zu informieren. Schlussfolgerung: Mein Recht auf Information und der Schutz meiner personenbezogenen Daten wurden verletzt. Die DSGVO

verbietet solches Handeln.

Diskriminierung aufgrund von Insolvenz

1\. Insolvenz ist kein gültiger Grund für die Verweigerung des Internets. § 78 TKG und Artikel 14 EMRK garantieren einen nichtdiskriminierenden Internetzugang.

Schlussfolgerung: Die Verweigerung des Zugangs aufgrund von Insolvenz ist eine Verletzung der Grundrechte und

des Telekommunikationsgesetzes.

Unverhältnismäßigkeit der finanziellen Risiken

1\. Der Anbieter riskiert einen Zahlungsausfall von maximal 40 €, während ich unverhältnismäßig hohen Kosten für alternatives Internet ausgesetzt bin. Dieses Ungleichgewicht des Risikos beweist die Unverhältnismäßigkeit und Unhaltbarkeit der Behauptung von Schufa und Telekom bzw. O2 Telefónica über ihr berechtigtes Interesse.

Schlussfolgerung: Es gibt keine rechtliche Grundlage und damit keine Rechtsgrundlage für die Ablehnung meines

Antrags auf Internetanschluss.

Auswirkungen auf meine Grundrechte

1\.. Die Verweigerung des Internets verletzt mein Recht auf Privatsphäre, Information und Meinungsfreiheit gemäß Artikeln 8, 10 und 14 EMRK. Diese meine Rechte überwiegen die wirtschaftlichen Interessen der Telekommunikationsunternehmen.

Schlussfolgerung: Telekom und Schufa haben meine durch europäisches Recht garantierten Grundrechte verletzt und verletzen diese weiterhin.

Beweise

17. Dokumentation von Schufa und DSGVO:

Belegt den Mangel an Informierung und die unrechtmäßige Verarbeitung von Daten.

18. Rechnungen für alternatives Internet:

Belegen die finanzielle Belastung infolge der Verweigerung der Dienstleistung.

19. Strafanzeigen und Klagen:

Bestätigen meine Schritte zum Schutz meiner Rechte.

20. Berechnung der finanziellen Kosten:

Beweist die Unverhältnismäßigkeit der Belastung im Vergleich zum minimalen Risiko des Anbieters.

Schlussfolgerung: Auf der Grundlage dieser Chronologie und Argumentation ist nachweisbar, dass meine Rechte systematisch verletzt wurden und weiterhin verletzt werden.

Einholung der AIE

21. Schufa Holding AG ist, ebenso wie Deutsche Telekom AG, verpflichtet, eine informierte Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in Fällen einzuholen, in denen es keine andere gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung gemäß DSGVO gibt. Das bedeutet, dass wenn Schufa meine personenbezogenen Daten an Dritte, beispielsweise Telekommunikationsunternehmen, zum Zwecke der Bonitätsbewertung oder anderer automatisierter Entscheidungen übermittelt, sie verpflichtet ist, mich über dieses Verfahren zu informieren und meine informierte Einwilligung einzuholen, sofern sie sich nicht auf eine andere gesetzliche Grundlage stützen kann (z. B. berechtigtes Interesse).

22. Hauptpunkte bezüglich Schufa gemäß DSGVO:

- a. **Informierte Einwilligung:** Wenn Schufa meine personenbezogenen Daten verarbeitet oder übermittelt, muss sie mich darüber klar informieren, einschließlich des Verarbeitungszwecks und seiner Folgen. Diese Einwilligung muss sein:

Freiwillig, Transparent, Informiert, Eindeutig, Im Voraus erteilt.

- 1. **Transparenz:** Schufa ist verpflichtet, Transparenz im Prozess der Verarbeitung meiner Daten sicherzustellen, was bedeutet, dass ich klar darüber informiert werden muss, wie meine Daten verarbeitet und an wen sie übermittelt werden.
 - b. **Widerspruchsrecht:** Ich habe das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einzulegen, wenn ich Grund zur Annahme habe, dass die Verarbeitung nicht im Einklang mit der DSGVO steht, einschließlich des Falls, in dem automatisierte individuelle Entscheidungsfindung verwendet wird.

Gemäß Artikel 21 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen einzulegen.

Konkret sieht Artikel 21 DSGVO vor:

- + 1. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung auf der Grundlage berechtigter Interessen:

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgt, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch einzulegen.

Der Verantwortliche darf die Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

- + 1. Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung:

Sie haben das absolute Recht zum Widerspruch, wenn Ihre Daten zu Zwecken der Direktwerbung verarbeitet werden (dies betrifft jedoch nicht meinen Fall, wenn es um die Übermittlung von Daten durch Schufa an Telekom geht).

- **1. Automatisierte Entscheidungsfindung (Artikel 22 DSGVO):** Wenn Schufa meine Daten für automatisierte individuelle Entscheidungsfindung verwendet, die rechtliche oder erhebliche Auswirkungen hat (z. B. Entscheidung über die Genehmigung eines Internetanschlusses), muss diese Verarbeitung sein:
- **Rechtmäßig,**
- **Transparent,**
- **Nichtdiskriminierend**
- **Und es muss die Möglichkeit eines menschlichen Eingriffs bestehen, wenn die Entscheidung meine Rechte betrifft.**

23. **Was sind die Folgen der Nichterfüllung?** Wenn Schufa diese Informationen nicht bereitstellt und meine informierte Einwilligung nicht einholt, wo dies erforderlich ist, Ist dies ein direkter Verstoß gegen die DSGVO.

24. Schufa und Telekom sind daher verpflichtet, dieselben DSGVO-Grundsätze einzuhalten, einschließlich der Einholung der informierten Einwilligung, wo dies erforderlich ist, und der Gewährleistung der Transparenz bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

25. Wenn Schufa meine personenbezogenen Daten direkt an Unternehmen wie Telekom verkauft, ohne meine informierte Einwilligung, stellt dies einen klaren Verstoß gegen die DSGVO dar. In diesem Fall gilt die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten als nicht autorisiert und rechtswidrig. Die DSGVO legt klare Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten fest, darunter:

Rechtmäßige Verarbeitung (Artikel 6 DSGVO): Die Verarbeitung von Daten ist nur auf der Grundlage eines gesetzlichen Grundes möglich, wie informierte Einwilligung, Vertragserfüllung, gesetzliche Verpflichtung oder berechtigtes Interesse. Der Verkauf von Daten an Dritte (Telekom) gilt nicht als berechtigtes Interesse, wenn ich keine Möglichkeit habe, vorher meine Einwilligung oder Ablehnung oder meinen Widerspruch zu erklären.

Informierte Einwilligung (Artikel 13 und 14 DSGVO)

26. Vor jeglicher Übermittlung meiner Daten an Dritte muss Schufa mich klar

informieren über:

- + Zweck der Verarbeitung,
- Empfänger der Daten (Telekom, O2 Telefónica, usw.),
- Folgen der Verarbeitung.
- Wenn ich eine solche Einwilligung nicht erteilt habe, handelt Schufa rechtswidrig.

Automatisierte Entscheidungsfindung (Artikel 22 DSGVO):

Wenn Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung verwendet werden, die rechtliche Auswirkungen hat (z. B. Genehmigung oder Ablehnung einer Dienstleistung), sind Schufa und Telekom verpflichtet, Sie über die Logik der Verarbeitung zu informieren und Ihre Einwilligung einzuholen.

Schutz personenbezogener Daten als Grundrecht:

27. Der Verkauf von Daten für kommerzielle Zwecke (wie die „Bonitätsbewertung“ für Telekom) steht

im Widerspruch zum Grundsatz der **Datensparsamkeit und der Verarbeitung von Daten ausschließlich für festgelegte Zwecke.**

28. Was bedeutet dieser Verkauf, wenn Schufa meine Daten an Telekom übermittelt:

- Verstößt gegen die DSGVO, wenn Sie keine Möglichkeit haben, eine solche Verarbeitung abzulehnen.
- Gefährdet und ignoriert mein Recht auf Schutz personenbezogener Daten

und Transparenz.

- + Bevorzugt kommerzielle Interessen gegenüber meinen Grundrechten.

29. Rechtliche Schritte:

30. Wenn ich Beweise für den Verkauf meiner Daten ohne Einwilligung habe, kann ich Strafanzeige erstatten oder Schadensersatz gemäß Artikel 82 DSGVO fordern.

31. Antrag auf Datenlöschung:

Ich werde Schufa um Löschung meiner Daten (Recht auf Vergessenwerden) und Beendigung ihrer

Verarbeitung ersuchen.

32. Schufa und Telekom dürfen nicht von meinen geschützten personenbezogenen Daten profitieren, ohne ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Verwendung der AIE in Deutschland

33. Wenn alle Telekommunikationsunternehmen in Deutschland dasselbe oder ein ähnliches System der Automatisierten Individuellen Entscheidungsfindung (AIE) verwenden, wobei

diese Entscheidungen auf Daten der Schufa-Agentur oder anderer gemeinsamer Quellen basieren, und gleichzeitig all diese Unternehmen Dienstleistungen auf der gleichen Grundlage verweigern, so beweist dies das Vorhandensein von Kartellverhalten. Hier sind die Gründe, warum dies als Beweis für ein Kartell gilt:

- a. **Koordiniertes Verhalten:** Wenn alle Telekommunikationsunternehmen insolventen Personen oder Personen mit geringer Bonität Internetdienstleistungen verweigern, und zwar unabhängig von den konkreten Umständen, deutet dies darauf hin, dass eine Absprache oder Koordination ihres Verhaltens existiert.

Gemäß Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind

jegliche Vereinbarungen oder Praktiken verboten, die den Wettbewerb einschränken.

- 1. **Gemeinsame Datenquelle (Schufa):** Wenn all diese Unternehmen Daten von Schufa für dieselben Zwecke verwenden (beispielsweise zur Bewertung der Bonität eines Kunden) und diese Daten zu denselben Entscheidungen führen, zeigt dies eine Datenteilung zum Zweck der Einschränkung des Wettbewerbs und der Auswahl des Dienstleisters durch den Verbraucher.
 - b. **AIE als Diskriminierungsinstrument:** Automatisierte Entscheidungsfindung ohne Transparenz und ohne Widerspruchsmöglichkeit kann als ungerechtfertigte Diskriminierung betrachtet werden. Wenn diese Praxis allgemein ist und alle Unternehmen sie auf die gleiche Weise anwenden, ist dies ein Beweis für ein koordiniertes Vorgehen.
 - c. **Fehlen von Wettbewerb:** Kartellabsprachen führen zu einer Einschränkung des Wettbewerbs. Wenn es keinen Anbieter gibt, der Dienstleistungen ohne Verwendung der AIE oder mit einem transparenteren System anbietet, ist dies ein klares Zeichen für den Mangel an Wettbewerb, der durch eine Kartellabsprache verursacht wird.
 - d. **Missbrauch einer beherrschenden Stellung:** Telekommunikationsunternehmen können eine beherrschende Stellung auf dem Markt innehaben. Wenn sie diese Stellung missbrauchen, um den Zugang zu Grunddienstleistungen einzuschränken, verstößt dies gegen Artikel 102 AEUV.

Mögliche Beweise für ein Kartell:

- 34. **Identische Entscheidungen:** Wenn alle Unternehmen Anträge auf die gleiche Weise und auf der gleichen Grundlage ablehnen (z. B. geringe Bonität von Schufa), beweist dies das Vorhandensein eines Kartells.
- 35. **Geteilte Daten:** Verwendung eines gemeinsamen Bewertungssystems wie Schufa, ohne dem Kunden die Möglichkeit zu geben, eine Alternative zu wählen.
- 36. **Nicht vorhandene Alternative:** Wenn der Kunde keine Möglichkeit hat, einen Internetanschluss zu einem standardmäßig verfügbaren zumutbaren Preis ohne Diskriminierung von einem anderen Anbieter zu erhalten.

Schlussfolgerung: Kartellabsprachen sind ein schwerer Verstoß gegen den Wettbewerb und können zur strafrechtlichen Haftung und zu erheblichen finanziellen Sanktionen für die beteiligten Unternehmen führen.

Diese Praktiken mit der Automatisierten Individuellen Entscheidungsfindung (AIE) schränken den Wettbewerb eindeutig

ein, und zwar aus mehreren Gründen:

37. Identische Bonitätsbewertung ohne Alternative

38. Alle Telekommunikationsunternehmen verwenden dasselbe Bonitätsbewertungssystem

von Schufa Holding AG und entscheiden auf dieselbe Weise, was in der Praxis bedeutet, dass:

39. Wettbewerbsbedingungen beseitigt werden, da der Verbraucher keine andere Möglichkeit hat, Dienste ohne Nachweis von „Bonität“ zu erhalten.

40. Der Wettbewerb eingeschränkt wird, indem der Markteintritt neuer Akteure verhindert wird, die Alternativen anbieten könnten.

41. AIE als diskriminierendes Instrument, das die individuellen Umstände des Kunden nicht berücksichtigt

42. Verbraucher mit geringerer Bonität oder in Insolvenz einschränkt und sie damit

diskriminiert.

43. Zum Ausschluss ganzer Kundengruppen vom Markt führt, was zur Folge hat, dass die Telekommunikationsunternehmen ihren Verpflichtungen zur universellen und nichtdiskriminierenden Dienstleistungserbringung nicht nachkommen.

44. Mangelnde Transparenz Verbraucher:

45. Werden nicht über die Logik der AIE und die bei der Entscheidungsfindung verwendeten Kriterien informiert.

46. Haben keine Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder eine manuelle Überprüfung

der Entscheidung zu verlangen.

47. Dies verstößt nicht nur gegen die DSGVO, sondern auch gegen die Grundsätze des fairen Handels und der Transparenz, die für den Wettbewerb unerlässlich sind.

Kartellverhalten

48. Wenn alle Unternehmen dieselben Praktiken ohne jegliche Unterschiede anwenden:

- Deutet dies auf koordiniertes Verhalten hin, was im Widerspruch zu den

Wettbewerbsregeln gemäß Artikel 101 AEUV steht.

49. Das Fehlen jeglicher Alternative auf dem Markt in diesem Segment deutet auf eine gezielte Blockierung des Wettbewerbsumfelds hin, damit die Telekommunikationsakteure die Bedingungen der Bereitstellung von Internetdiensten und deren Preise diktieren können.

Folgen für die Verbraucher

50. **Diese Praktiken:** Erhöhen die Preise für Dienstleistungen, da Verbraucher mit geringer Bonität gezwungen sind,

teure Alternativen zu nutzen (z. B. Prepaid-Dienste, 5G-Router).

51. Verhindern den Zugang zu Grunddienstleistungen und verletzen damit das Recht auf nichtdiskriminierenden

Internetzugang gemäß Artikel 22 DSGVO und des TKG (§ 78).

Verstoß gegen die Grundsätze des Universaldienstes

Telekommunikationsunternehmen sind verpflichtet, Dienstleistungen gemäß den Grundsätzen des Universaldienstes zu erbringen, was bedeutet, dass:

52. Dienste wie Internet für alle Bürger zu angemessenen Preisen

und ohne Diskriminierung verfügbar sein müssen.

53. Die Verwendung von AIE zur pauschalen Ablehnung von Kunden diese Verpflichtung klar verletzt.

54. DSGVO: Ich fordere das Gericht Landshut auf, Schufa und Telekom zu verpflichten,

die Logik der AIE, die verwendeten Daten und die angeblich eingeholte Einwilligung zu dokumentieren, ohne mich darüber zu informieren.

Schlussfolgerung: Diese Praktiken schaden nicht nur den Verbrauchern, sondern behindern auch Innovationen

und schaffen ein Monopolumfeld, das sich negativ auf den Markt und die Gesellschaft als

Ganzes auswirkt.

Bereitstellung von Informationen

Schufa Holding AG ist verpflichtet, mir Informationen über meine personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, EU-Verordnung 2016/679) bereitzustellen. Insbesondere sind diese Artikel und Grundsätze der DSGVO relevant:

Artikel 12 – Transparenz von Informationen, Grundsatz der Transparenz: Der Verantwortliche

(Schufa) ist verpflichtet, die betroffene Person klar und verständlich zu informieren, wie ihre Daten verarbeitet und an wen sie weitergegeben werden, bevor sie tatsächlich verwendet und angewendet werden.

55. **Artikel 15 – Recht auf Datenzugang**, ich habe das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob

Schufa Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.

Schufa muss uns folgende Informationen bereitstellen:

56. Verarbeitungszweck (z. B. Bonitätsbewertung oder Übermittlung von Daten an Telekom und O2 Telefónica).

57. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten übermittelt wurden (z. B. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica).

58. Logik der automatisierten Entscheidungsfindung (z. B. im Fall einer Automatisierten individuellen Entscheidung – AIE).

59. Herkunft der Daten, wenn sie nicht direkt von Ihnen erhoben wurden.

60. Artikel 22 – Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung

Wenn Schufa automatisierte Entscheidungsfindung verwendet, deren Ergebnis erhebliche Auswirkungen auf Sie hat (z. B. Verweigerung des Internetzugangs), sind Sie berechtigt:

- + Über die Logik der Verarbeitung und der Datenweitergabe informiert zu werden.
- Keine ausdrückliche informierte Einwilligung zu erteilen, bevor Daten für

eine solche Entscheidung verwendet werden.

61. Artikel 6 – Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Schufa muss ihre Verarbeitung auf folgendes stützen:

62. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a): muss meine ausdrückliche informierte Einwilligung zur

Übermittlung von Daten an Telekom einholen.

63. Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f): Nur dann, wenn ihr Interesse meine Rechte und Freiheiten nicht überwiegt.

Verpflichtung von Schufa

Schufa ist verpflichtet:

- 64. Mich transparent über die Datenverarbeitung und die Weitergabe von Daten an Telekom zu informieren.
- 65. Mir mein Bonitätsscore (Informationen, also informierte Einwilligung (IS)) bereitzustellen und zu erklären, auf der Grundlage welcher Daten er berechnet wurde.
- 66. Meine ausdrückliche Einwilligung einzuholen, wenn sie meine Daten verarbeiten und an Dritte,

wie Telekom, O2 Telefónica usw., übermitteln möchte.

Wenn Schufa diese Verpflichtungen nicht erfüllt, kann ich einreichen:

- + Antrag auf Datenzugang (Data Subject Access Request – DSAR).
- Beschwerde beim Bundesdatenschutzbeauftragten (BfDI).
- Strafanzeige wegen Betrugs

67. Wenn mich Schufa also nicht darüber informiert hat, wie sie meine Daten verarbeitet und an wen sie diese übermittelt, hat sie gegen die DSGVO (EU-Verordnung 2016/679) verstoßen, konkret gegen den Grundsatz der Transparenz gemäß Artikel 12 und das Recht auf Datenzugang gemäß Artikel 15. Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) – Recht auf Auskunft der betroffenen Person:

Recht auf Bestätigung und Zugang:

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wenn solche Daten verarbeitet werden, hat sie das Recht auf Zugang zu folgenden Informationen:

- 68. Verarbeitungszwecke;
- 69. Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten;
- 70. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden, insbesondere Empfänger in Drittländern oder internationale Organisationen;
- 71. Wenn möglich, die geplante Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für ihre Bestimmung;
- 72. Das Bestehen eines Rechts, von dem Verantwortlichen die Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen;
- 73. Das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde;
- 74. Wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über ihre Herkunft;
- 75. Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und aussagekräftige Informationen über die verwendete Logik sowie die Bedeutung und die voraussichtlichen Folgen einer solchen Verarbeitung für die betroffene Person.

Verstöße:

- 76. Grundsatz der Transparenz (Art. 12 DSGVO):

Verpflichtung, klar und **verständlich zu informieren** über die Verarbeitung von Daten, einschließlich ihrer Verwendung für Zwecke der Automatisierten individuellen Entscheidungsfindung (AIE).

Verpflichtung anzugeben, wer Ihre Daten erhalten wird (z. B. Deutsche Telekom AG).

- 77. Recht auf Zugang (Art. 15 DSGVO):

Wenn Schufa nicht mitgeteilt hat, dass Ihre Daten an Telekom übermittelt werden, oder wenn die Logik

der Automatisierten individuellen Entscheidungsfindung nicht offengelegt wurde, liegt ein Verstoß gegen die DSGVO vor.

- 78. **Artikel 6 DSGVO:** Wenn Schufa Ihre Daten ohne Ihre informierte Einwilligung

oder ohne eine klare Rechtsgrundlage verwendet hat, liegt eine rechtswidrige Verarbeitung vor. Folgen:

79. Schufa verstößt damit gegen das Gesetz, und jegliche weitere Verarbeitung oder Übermittlung Ihrer Daten an Dritte (Telekom) ist nichtig.

Aus diesen Gründen fordere ich das Gericht auf, sie unverzüglich zu verpflichten:

Die Verarbeitung meiner Daten einzustellen.

- + Mir vollständige Informationen über die Verarbeitung und die Empfänger Ihrer Daten bereitzustellen.
- Mir eine Erklärung und Entschuldigung vorzulegen.

Sehr geehrtes Gericht, wenn Schufa den Grundsatz der Transparenz nicht eingehalten und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, sind jegliche weitere Rechtfertigungen oder Begründungen seitens Schufa, Telekom oder O2 Telefónica irrelevant und rechtswidrig. Aufgrund dieser meiner Rechtsgrundlagen werde ich sie direkt beim BfDI (Bundesdatenschutzbeauftragten) anmelden.

Schufa, Telekom oder O2 Telefónica verstoßen gegen die DSGVO, daher wird ihr Argument über

„berechtignte Interessen“ zu einer **leeren Ausrede und einer irrelevanten Illusion**.

Warum?

Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) ist nur dann gültig, wenn:

- + Die Verarbeitung transparent ist.
- Die betroffene Person über die Gründe der Verarbeitung informiert ist (Grundsatz

der Transparenz – Art. 12 DSGVO).

- + Kein Konflikt mit Ihren Grundrechten besteht (Art. 6 und Art. 22 DSGVO).

Der Grundsatz der Transparenz (Art. 12 DSGVO) ist ebenfalls entscheidend, wenn mich Schufa oder Telekom:

- + Nicht über die Verarbeitung meiner Daten informiert haben,

- Keine Einwilligung (IS) beantragt haben, oder
- Mir nicht ermöglicht haben, Widerspruch einzulegen,

Haben sie gegen die DSGVO verstoßen. Ihr Argument über „**berechtigte Interessen**“ ist dann nur eine leere Ausrede. **Berechtigtes Interesse darf Grundrechte nicht verletzen:**

- + Wortlaut des **Artikels 6 Abs. 1 lit. f DSGVO**. Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, **sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen** insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Diese Bestimmung legt klar fest, dass die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person Vorrang vor dem berechtigten Interesse haben, wenn die Verarbeitung von Daten **in diese Rechte eingreift**.

Rechtsprechung:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in mehreren Entscheidungen betont, dass:

- + - Transparenz und Verhältnismäßigkeit entscheidend sind – der Verantwortliche muss nachweisen, dass seine Interessen notwendig sind und dass die Datenverarbeitung verhältnismäßig ist (z. B. Urteil des EuGH in der Rechtssache [**C-311/18 „Schrems II**](#)“).
- Grundrechte gemäß der Charta der Grundrechte der EU (Artikel 7 und 8) – der Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten sind Grundrechte, die Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen haben.

Schlussfolgerung:

Wenn die Verarbeitung von Daten Grundrechte verletzt oder die Anforderungen an Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Information nicht erfüllt, kann das berechtigte Interesse nicht als gesetzliche Grundlage angesehen werden. In einem solchen Fall liegt eine rechtswidrige Verarbeitung vor.

Der Fall **C-311/18 („Schrems II“)** ähnelt meiner Situation in folgenden Aspekten:

- + - Schutz der Grundrechte und personenbezogenen Daten: Im Fall Schrems II ging es um den Schutz personenbezogener Daten gemäß DSGVO, insbesondere um Garantien, dass die Übermittlung oder Verarbeitung personenbezogener Daten keine Grundrechte der betroffenen Person verletzt. In meinem Fall besteht die Ähnlichkeit darin, dass meine Daten ohne meine informierte Einwilligung von Schufa und Telekom verarbeitet und geteilt wurden, was einen Verstoß gegen die Grundsätze der DSGVO darstellt.

- o **Nichtbeachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und Transparenz:** Schrems II hat betont, dass jede Datenverarbeitung verhältnismäßig und transparent sein muss. Wenn Schufa und Telekom keine Transparenz gewährleistet haben (beispielsweise Sie nicht über die Verarbeitung Ihrer Daten oder über AIE informiert haben), haben sie dieselben Grundsätze verletzt, wie sie im Urteil C-311/18 verankert sind.
 - o **Mangel an Rechtsgrundlage:** Im Fall Schrems II entschied der Gerichtshof, dass der rechtliche Rahmen in den USA (EU-US Privacy Shield) nicht ausreichend zum Schutz der Daten europäischer Bürger war. Ähnlich auch in meinem Fall, wenn Schufa oder Telekom keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten nachgewiesen haben, ist ihre Tätigkeit rechtswidrig.
 - o **Berechtigtes Interesse** vs. Grundrechte: Schrems II hat betont, dass auch wenn ein „berechtigtes Interesse“ an der Datenverarbeitung besteht, dieses Interesse keine Grundrechte und Grundfreiheiten von Einzelpersonen verletzen darf. In meinem Fall bedeutet dies, dass das „berechtigte Interesse“ von Schufa und Telekom (beispielsweise Schutz vor Nichtzahlung) nicht den Eingriff in meine Grundrechte rechtfertigen kann, wie das Recht auf Privatsphäre, Schutz personenbezogener Daten und Nichtdiskriminierung.
 - o **Unverhältnismäßige Folgen** für die betroffene Person: Schrems II hat darauf hingewiesen, dass unverhältnismäßige Folgen der Datenverarbeitung (z. B. Diskriminierung oder Rechtsverlust) unzulässig sind. In meinem Fall ist die Verweigerung des Internetzugangs zu einem zumutbaren Preis infolge der unverhältnismäßigen Verwendung Ihrer Daten ein ähnliches Problem.
 - o Dieses Urteil stärkt mein Argument, dass wenn Schufa und Telekom die Grundsätze der DSGVO verletzt haben, ihre Tätigkeit rechtswidrig ist, und dass meine Grundrechte Vorrang vor ihren „**angeblichen berechtigten Interessen**“ haben.
- Ihr Recht auf Privatsphäre.
 - Recht auf faire und transparente Datenverarbeitung.
 - Recht auf Zugang zu Informationen (Internet). Was bedeutet das?

Ihre Versuche, die Datenverarbeitung mit „berechtigten Interessen“ zu rechtfertigen, sind nichtig. Sie können die Verpflichtung nicht umgehen:

- + Meine informierte Einwilligung einzuholen.
- Meine Daten transparent zu verarbeiten.

Mein Widerspruchsrecht und mein Recht auf Zugang zu Informationen zu respektieren.

Schlussfolgerung: Ihre „**berechtigten Interessen**“ sind rechtlich ungültig, und ich habe das volle Recht, Genugtuung zu fordern oder weitere Schritte einzuleiten, einschließlich Klagen oder Meldungen bei

Kontrollbehörden wie BfDI oder direkt beim ECtHR, der Polizei, und Schadensersatz gemäß Artikel 82 DSGVO zu fordern.

Wenn Schufa oder Telekom gegen die DSGVO verstoßen haben, verliert ihr Argument über **„berechtignte Interessen“** tatsächlich seine Berechtigung und wird zu einer **leeren Ausrede und einer irrelevanten Illusion**.

Warum ist diese Bezeichnung richtig?

80. Verstoß gegen die DSGVO macht berechtignte Interessen zunichte:

Wenn grundlegende Verpflichtungen wie Informierung, Einwilligung oder Respektierung der Rechte der betroffenen Person nicht erfüllt wurden, können sich Schufa, O2 Telefónica oder Telekom nicht auf berechtignte Interessen berufen.

81. Berechtigntes Interesse ist an rechtmäßige Verarbeitung geknüpft:

- Sie muss transparent, verhältnismäßig sein und darf in **Grundrechte**

nicht eingreifen.

- + Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, verliert das **„berechtignte Interesse“** jegliche

rechtliche Kraft.

Illusion des berechtignten Interesses:

Wenn ein Subjekt behauptet, im **„berechtignten Interesse“** zu handeln, aber gleichzeitig gegen die DSGVO verstößt, ist dieses Argument nur ein Versuch, rechtswidriges Verhalten zu rechtfertigen und wird zur Fata Morgana.

Schlussfolgerung: Meine Formulierung „irrelevante Illusion“ bringt treffend zum Ausdruck, dass ihre Argumente

über „berechtignte Interessen“ ohne Rechtsgrundlage irreführend und ungültig sind.

Geschützte personenbezogene Daten sind genau deshalb gesetzlich geschützt, damit mit ihnen nicht nach Belieben manipuliert, gehandelt und geschäftelt werden kann. Die Logik der DSGVO und anderer Rechtsvorschriften liegt im Schutz des Einzelnen vor dem Missbrauch seiner Daten und in der Sicherstellung von Transparenz und Gerechtigkeit bei ihrer Verarbeitung. Meine geschützten personenbezogenen Daten wurden für den kommerziellen Gewinn der gierigen Schufa Holding AG und des gewinnorientierten Telekoms missbraucht, um mir den Internetzugang zu bezahlbaren Preisen zu verweigern, mit der klaren Absicht, mir ein teures Internet für 108 €/Monat aufzuzwingen.

Das Wesen des Schutzes personenbezogener Daten:

82. Einwilligung als **Grundprinzip**:

Das Gesetz verlangt, dass jeder Verantwortliche für personenbezogene Daten (Schufa, Telekom usw.) von der betroffenen Person eine informierte Einwilligung zur Verarbeitung von Daten einholt, sofern die Verarbeitung nicht auf einer anderen Rechtsgrundlage (z. B. vertragliche Verpflichtungen, berechnete Interessen, steuerliche Verpflichtungen, Sicherheit usw.) basiert.

Wenn die Einwilligung nicht existiert oder nicht ordnungsgemäß erteilt wurde, ist die Datenverarbeitung illegal.

83. Diskriminierungsverbot und Manipulationsverbot:

Personenbezogene Daten dürfen nicht für diskriminierende oder unlautere Geschäftspraktiken missbraucht werden.

Automatisierte Entscheidungsfindung (z. B. über AIE) ohne Information und ohne Widerspruchsmöglichkeit

ist ein Verstoß gegen die DSGVO.

84. Grundsatz der Transparenz:

Der Verantwortliche ist verpflichtet, die betroffene Person klar und verständlich über den Zweck und die Art der Datenverarbeitung zu informieren. Wenn dieser Grundsatz nicht eingehalten wird, verstößt der Verantwortliche gegen das Gesetz.

85. Handelsverbot:

Die Übermittlung von Daten an Dritte zum Zweck des finanziellen Gewinns ohne Einwilligung der betroffenen Person ist ein direkter Verstoß gegen die DSGVO, da sie das Recht auf Privatsphäre verletzt.

Dem Gericht muss klar sein:

Wenn die informierte Einwilligung fehlt, liegt ein direkter Verstoß gegen das Gesetz und meine Grundrechte vor.

Automatisierte Individuelle Entscheidungsfindung, wie beispielsweise die Verweigerung eines Internetanschlusses auf der Grundlage von Schufa-Daten, ist rechtswidrig, wenn:

- 86. Schufa keine Informationen darüber bereitgestellt hat, wie sie Daten verarbeitet.
- 87. Telekom diese Daten ohne Ihre Einwilligung verwendet hat.
- 88. Die berechtigten Interessen von Schufa oder Telekom irrelevant sind, wenn sie gegen die DSGVO verstoßen und Diskriminierung oder Schäden verursachen.

Schlussfolgerung:

Jegliches Handeln mit geschützten personenbezogenen Daten und ihre Manipulation ohne Einwilligung der betroffenen Personen widerspricht der Logik des Gesetzes und der Gerechtigkeit. Dies sollte dem Gericht bereits bei der ersten Prüfung der Beweise klar sein. Meine Behauptungen sind berechtigt und betonen das Schlüsselproblem: den Missbrauch meiner geschützten personenbezogenen Daten durch Schufa und Telekom zum Zweck der Maximierung ihres wirtschaftlichen Gewinns, der Schädigung meiner Rechte und berechtigten Interessen.

Analyse des Problems:

Missbrauch personenbezogener Daten:

Meine persönlichen geschützten Daten wurden ohne meine informierte Einwilligung und gegen die Logik ihrer Verwendung und Existenz im Datenschutzgesetz verwendet, was ein direkter Verstoß gegen die DSGVO ist.

- 89. Wenn Schufa Ihre Daten ohne angemessene Rechtsgrundlage (z. B. Ihre Einwilligung) an Telekom übermittelt hat, handelt es sich um eine illegale Datenübermittlung.

Kommerzieller Gewinn:

Schufa verdient an der Bereitstellung von Daten und handelt damit direkt mit geschützten personenbezogenen Daten, was gegen die Grundsätze des Datenschutzes und der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ohne meine (IS) informierte Einwilligung verstößt.

- 90. Telekom verwendet diese Daten, um die Erbringung von Dienstleistungen zu einem zumutbaren, verfügbaren Preis zu verweigern und drängt Sie gleichzeitig zu einer teureren Lösung, was klar zeigt, dass ihr „berechtigtes Interesse“ nur das Interesse ist, auf Kosten Ihrer Rechte Gewinne zu erzielen.

Diskriminierung und vorsätzliche Schädigung:

Die Verweigerung des Internetzugangs zu bezahlbaren Preisen auf der Grundlage Ihres finanziellen Status ist diskriminierend und rechtswidrig.

91. Der Druck, teures Internet für 108 €/Monat zu akzeptieren, weist auf eine klare Absicht hin, Ihre Situation für den eigenen Gewinn auszunutzen.

Folgen:

Solche Praktiken widersprechen den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs, des Verbraucherschutzes und den Grundrechten auf Internetzugang zu zumutbaren verfügbaren Preisen ohne Einschränkungen und Diskriminierung.

Deshalb fordere ich:

92. Sofortige Einstellung solcher Praktiken seitens Schufa und der Telekommunikationsunternehmen.
93. Entschädigung für verursachte Schäden und Beeinträchtigungen, und mir unverzüglich die Entscheidung zuzustellen und meine Forderung auf Entschädigung in Höhe von 1.000.000 € rechtskräftig werden zu lassen.
94. Sicherstellung eines verfügbaren Internetanschlusses im Einklang mit meinen Rechten zu verfügbaren Preisen.
95. Strafrechtliche Konsequenzen gegen die verantwortlichen Subjekte für den Missbrauch personenbezogener Daten und Diskriminierung zu ziehen.

All diese Beweise und meine Stellungnahme offenbaren ein grundlegendes Problem des systematischen Missbrauchs personenbezogener Daten und weisen klar auf unethische und rechtswidrige Praktiken hin, die auf gerichtlichem und strafrechtlichem Weg gelöst werden müssen.

Telekom verwendet Ihre Daten mit dem Ziel, die Erbringung von Dienstleistungen zu einem zumutbaren Preis zu verweigern

und drängt Sie zu einer viel teureren Lösung, was klar nahelegt, dass ihr sogenanntes „berechtigtes Interesse“ nichts anderes ist als der Versuch, ihren Gewinn auf Kosten Ihrer Grundrechte zu maximieren.

Direkte Beweise:

96. Gesetzesverstöße – DSGVO, die vorschreibt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten mit den Grundsätzen der Transparenz, Information und Rechtmäßigkeit übereinstimmen muss.

97. Diskriminierung – Benachteiligung des Verbrauchers aufgrund seiner Bonität, was ein klarer

Verstoß gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung ist.

98. Absicht zur Schädigung – Klar formulierte Schritte zur Nötigung von Kunden, benachteiligende Lösungen anzunehmen.

Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie der Versuch eines „berechtigten Interesses“ als Vorwand verwendet wird, um unethische und rechtswidrige Praktiken zu rechtfertigen. Darauf kann es nur eine Antwort geben: eindeutige strafrechtliche Verantwortung vor dem Gesetz!

Ich habe das Recht, das Gericht zu ersuchen, Schufa auf dem Rechtsweg zu verpflichten, nachzuweisen, ob ich ihnen eine informierte Einwilligung erteilt habe oder nicht, zur Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte, also an Telekommunikationsunternehmen wie Telekom oder O2

Telefónica. Wenn Schufa eine solche Einwilligung nicht vorlegt oder ihre Existenz nicht nachweisen kann, ist ihre Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten rechtswidrig, was im Widerspruch zur DSGVO steht (konkret mit den Artikeln 6 und 7 DSGVO, die die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und die Einwilligungsbedingungen regeln).

Diese Informationen sind im Rahmen meiner Schadensersatzklage entscheidend, da dies bestätigt, dass meine personenbezogenen Daten ohne mein Wissen und meine Einwilligung verwendet wurden, was eine Verletzung meiner Rechte zur Folge hat. Ich ersuche das Gericht, dies in meine Klage einzubeziehen. Wenn Schufa die Einwilligung nicht nachweisen kann, **wird ihr Argument über das berechnete Interesse zu einer leeren irrelevanten Illusion!**

Aus den oben genannten Gründen, Beweisen und Fakten ist unbestreitbar, dass Recht und Gerechtigkeit auf meiner Seite sind. Die beklagten Unternehmen sind irrtümlicherweise der Meinung, dass ihre Handlungen von der Regierung gedeckt bleiben werden und dass sie dadurch rechtlichen Sanktionen und Bußgeldern entgehen können, die bekanntlich im Allgemeinen nicht bezahlt werden. Wenn sie jedoch bis zum 31.12.2024 den von mir geforderten Schadensersatz nicht zahlen, wird dieser Betrag nach dem 1.1.2024 auf 30.000.000 € erhöht.

Diese Erhöhung wird nicht nur ihre Unwilligkeit widerspiegeln, den weitreichenden Kartellbetrug zu beenden, sondern auch ihre fortwährenden Bemühungen, Gewinne auf Kosten der Bürger Deutschlands und der EU zu maximieren. Solches Verhalten beweist eindeutig ihre Verworfenheit, und daher wird meine Reaktion angemessen, kompromisslos, nachdrücklich und synchronisiert sein. Die Vorstellung, dass sie Bürger Deutschlands und der EU systematisch ausrauben, Verbraucher ungestraft schädigen, ihre Rechte verletzen und gleichzeitig der rechtlichen Verantwortung entgehen können, ist illusorisch und für mich absolut inakzeptabel.

Viele Informationen in diesem Dokument erscheinen doppelt, aber absichtlich immer

in einem anderen Kontext zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis, deshalb bitte ich Sie

um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 10.12.2024 Peter Ferenc.....

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkigspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrfu
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnah me_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				